

MOHAMED DAIM BIN MOHAMED HUSAIN

lwn.

NURJULIRAZITA BINTI MUSA

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Hj. Mohd Shukor bin Sabudin Dato' (Pengerusi), Y.A Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), Y.A Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 25 Oktober 2019 bersamaan 26 Safar 1441H]

[Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-041-0163-2018]

[Rayuan Terhadap Perintah Bantahan Awal Di Bawah Seksyen 187 Akta Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : Pn. Siti Salihah Binti Ismail daripada Tetuan Nailah Ramli & Partners.

Peguam Syarie Responden : Tn. Mohamad Shahril Bin Mohamad Nasir daripada Tetuan Zaid Shahril & Associates.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang difailkan oleh Pihak Perayu pada terhadap keseluruhan keputusan yang telah dibuat oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam pada 10/12/2018 yang telah menolak permohonan Bantahan Awal Pihak Perayu dan memerintahkan kes induk melalui Kes Saman No. : 10200-017-0177-2018 dikekalkan dengan kos sebanyak RM 3,000.00 diawardkan kepada Pihak Responden.

[2] Perayu telah tidak berpuashati dengan keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 19/12/2018. Perayu juga telah mengemukakan Alasan Rayuan pada 31/1/2019 yang mengandungi tiga (3) Alasan Rayuan sebagaimana yang dinyatakan di dalam Rekod Rayuan bertarikh 6/3/2019 halaman 219 - 220 sepertimana berikut –

- i. YA Hakim telah terkhilaf dari segi fakta dan / atau Hukum Syarak dan / atau Undang-undang apabila berpendirian bahawa Perayu mempertikaikan hak Responden untuk memfailkan tuntutan Harta Sepencarian, tetapi sebaliknya Perayu berpandangan bahawa ia perlu diberhentikan sehingga kes induk lafaz cerai diputuskan;
- ii. YA Hakim telah terkhilaf dari segi fakta dan / atau Hukum Syarak dan / atau Undang-undang apabila gagal meneliti dan terlepas pandang bahawa harta-harta yang dituntut oleh Responden perlu dibuktikan sama ada harta sepencarian yang diperolehi dalam tempoh perkahwinan atau tidak, perlu terlebih dahulu disahihkan bilakan perkahwinan itu berakhir; dan
- iii. YA Hakim telah terkhilaf dari segi fakta dan / atau Undang-undang apabila tergesa-gesa membuat keputusan tanpa mengambil kira isu kepentingan awam kerana keputusan kes ini akan memberikan kesan pihak-pihak yang mengambil kesempatan terhadap lafaz cerai yang tidak didaftarkan sehingga kematian pasangan mereka demi menuntut lebih daripada yang berhak dituntut.

Fakta Kes

[3] Responden telah bernikah dengan Allahyarham Mohamed Husain Bin KC Ahammu (Si Mati) pada 19/9/1998 dan hasil perkahwinan tersebut, mereka telah dikurniakan dengan 3 orang cahayamata. Si Mati telah meninggal dunia pada 12/6/2017 akibat sakit tua. Manakala perayu adalah anak ketiga Si Mati dengan bekas isterinya (Badariah Binti Othman) yang mana mereka dikurniakan 5 orang cahayamata termasuk Perayu.

[4] Pada 28/9/2017, Perayu (Plaintif) telah memfailkan tuntutan untuk mengesahkan penceraian Si Mati dengan Responden (Defenden) yang didakwa telah dilafazkan oleh Si Mati sekitar tahun 2010 (7 tahun sebelum kematian Si Mati) melalui Kes Saman No. : 10002-054-0613-2017 di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam. Responden (Defenden) telah membuat Bantahan Awal terhadap kes tuntutan pengesahan cerai tersebut, namun telah ditolak oleh Mahkamah Bicara dan kes tersebut masih dalam tindakan prosiding.

[5] Pada 12/3/2018, Responden telah memfailkan tuntutan harta sepencarian melalui kes Mal No. : 10200-017-0177-2018-~~2017~~. Pada 23/5/2018, Perayu telah memfailkan Bantahan Awal terhadap tuntutan tersebut melalui Kes Permohonan No. : 10200-041-0351-2018. Pada 10/12/2018, YA Hakim Bicara telah memutuskan Bantahan Awal Perayu (Pemohon) sepertimana berikut –

- a) Mahkamah menolak permohonan bantahan yang dibuat oleh Pemohon (Defenden) terhadap kes harta sepencarian iaitu Kes Saman No. : 10200-017-0177-2018;

b) Mahkamah memerintahkan agar prosiding Kes Saman No. : 10200-017-0177-2018 hendaklah diteruskan; dan

c) Mahkamah memerintahkan kos terhadap kes ini diawardkan kepada Responden (Plaintif) sebanyak RM 3,000.00.

[6] Akibat tidak berpuashati dengan keputusan tersebut, Perayu telah telah memfailkan Notis Rayuan pada 19/12/2018 terhadap keseluruhan keputusan tersebut.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[7] Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan, dan Penghujahan bertulis yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak serta Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara. Kami akan rangkumkan tiga (3) Alasan Rayuan yang difailkan oleh Pihak Perayu kepada satu (1) isu sahaja, iaitu **sama ada YA Hakim Bicara terkhilaf menolak Permohonan Bantahan Awal Perayu terhadap kes harta sepencarian, Kes Saman No. : 10200-017-0177-2018.**

[8] Permohonan Bantahan Awal yang difailkan oleh Perayu adalah rentetan satu Saman dan Pernyataan Tuntutan yang telah difailkan oleh Responden melalui Kes Saman No. : 10200-017-0177-2018. Merujuk kepada Rekod Rayuan, halaman 1-11, Alasan Bantahan Awal yang difailkan oleh Perayu adalah seperti berikut –

- i. Status penceraian dengan Si Mati masih belum disahkan oleh Mahkamah yang berbidangkuasa;
- ii. Tuntutan harta sepencarian yang dibuat oleh Responden adalah suatu taktik curang untuk mendapatkan harta Si Mati secara mudah dan / atau melalui jalan pintas memandangkan Bantahan Awal Responden terhadap Kes Pengesahan Lafaz Cerai telahpun ditolak oleh Mahkamah; dan
- iii. Responden tidak ada *locus standi* terhadap beberapa harta yang dituntut antara Responden dan Si Mati dalam tuntutan harta sepencarian.

[9] Melalui Permohonan Bantahan Awal tersebut, Perayu memohon supaya Mahkamah Tinggi Syariah mengenyepikan dan menolak keseluruhan Saman dan Pernyataan Tuntutan kes harta sepencarian, Kes Saman No. : 10200-017-0177-2018. Namun apa yang diujahkan oleh Pihak Perayu di dalam hujahannya menyatakan bahawa tindakan memfailkan Permohonan Bantahan Awal tersebut adalah dengan tujuan untuk memberhentikan dahulu kes harta sepencarian tersebut sehingga kes pengesahan lafaz cerai diputuskan oleh Mahkamah Bicara.

[10] Berdasarkan apa yang diujahkan oleh Pihak Perayu ini, kami dapati bahawa ia secara jelas kontra dengan apa yang dimohon di dalam Bantahan Awal tersebut. Kami bersetuju dengan hujahan Pihak Responden bahawa jika hasrat Pihak Perayu sedemikian, maka sewajarnya Perayu memfailkan permohonan menggantung prosiding atau menangguhkan prosiding harta sepencarian sehingga kes pengesahan lafaz cerai diputuskan.

[11] Berhubung dengan Bantahan Awal Perayu ini, kami merujuk kepada kes **Anuar Bin Noordin lwn. Rozana Binti Ramli, Kes Mal (Rayuan) No. : 14000-041-0039-2018** yang diputuskan pada 10 September 2019, di mana Panel Rayuan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur merujuk kepada kes **Ahamad Bin Ngah & Anor v. Asmara Bin Sulong & Ors [2013] 3 ShLR**, halaman 30 yang menyatakan—

“Sekali lagi kami tegaskan bahawa pendekatan yang sewajarnya bagi melaksanakan tugas mendengar sesuatu bantahan awal berkaitan dengan persoalan kausa tindakan ialah Mahkamah hanya perlu meneliti Saman dan Pernyataan Tuntutan Plaintiff bagi menilai sama ada ia dapat memberi gambaran kewujudan sesuatu kausa tindakan atau sebaliknya. Kesimpulan-kesimpulan yang memerlukan keterangan lanjut pihak-pihak sebaliknya dielakkan”

[12] Oleh yang demikian, kami berpuashati bahawa Bantahan Awal Pihak Perayu ini adalah berkisarkan kepada usaha bagi mengeneipikan dan menolak keseluruhan Saman dan Pernyataan Tuntutan Kes Saman No. : 10200-017-0177-2018. Justeru itu, perkara yang wajar dinilai ialah sama ada Responden (Plaintif) mempunyai *locus standi* untuk memfailkan kes tuntutan harta sepencarian tersebut. Panel Rayuan Syariah Negeri Selangor di dalam kes **Mohd. Razali Bin Ibrahim lwn. Adnan Bin Shafiei dan 5 Yang Lain, Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-017-0121-2017** yang diputuskan pada 27 Ogos 2019, telah menjelaskan tentang asas sesuatu tuntutan harta sepencarian yang diringkaskan sepertimana berikut —

- a) *Seksyen 2 (1) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 [EUUKIS 2003] mentafsirkan bahawa harta sepencarian ertinya harta yang diperoleh bersama oleh suami isteri semasa perkahwinan berkuat kuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh Hukum Syarak.*

- b) *Kuasa asal Mahkamah Tinggi Syariah untuk memutuskan tuntutan harta sepencarian ini telah diberikan oleh Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [EPAIS 2003] di bawah seksyen 61(3)(b)(iv).*
- c) *Terdapat dua peruntukan khusus di dalam EUUKIS 2003 berkaitan tuntutan harta sepencarian iaitu di bawah seksyen 122 (1) dan (3) iaitu memberikan kuasa kepada Mahkamah untuk memutuskan tuntutan harta sepencarian apabila membenarkan lafaz talak atau apabila membuat satu perintah perceraian. Peruntukan seksyen 23 (10) pula memberikan kuasa kepada Mahkamah untuk memerintahkan pembahagian harta sepencarian apabila meluluskan satu permohonan poligami.*
- d) *Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 5 Tahun 2003 (**Masa Dbolehkan Membuat Tuntutan Harta Sepencarian**) telah menyatakan bahawa masa tuntutan harta sepencarian ini boleh dibuat sama ada semasa **tuntutan perceraian, selepas perceraian** atau **selepas kematian***
- e) *Telah ada satu fatwa yang menjelaskan bahawa jika berlaku kematian, pihak yang hidup boleh memohon pengisytiharan harta sepencarian sebelum harta itu menjadi harta pusaka. Fatwa tersebut telahpun diwartakan pada 23/6/2005 bertajuk **Harta Sepencarian Selepas Kematian Salah Satu Pihak Dalam Perkahwinan Di Negeri Selangor** dan ianya mengikat orang Islam dan juga Mahkamah di Negeri Selangor sesuai dengan seksyen 49 EPAIS 2003.*

[13] Kewujudan bidangkuasa Mahkamah Tinggi Syariah untuk membicara dan memutuskan tuntutan harta sepencarian akibat dari cerai mati adalah sesuai dengan nas di dalam *Kitab al-Umm*, oleh Imam al-Syafie dalam bab *Bait al-Afkar al-Dawliyyah*, halaman 947 yang menyatakan -

“Apabila berlaku pertelingkahan antara seorang lelaki dan seorang perempuan terhadap mata benda atau perkakas rumah yang mana kedua mereka mendiami rumah berkenaan, kerana mereka berpisah (bercerai), atau sekalipun tidak berpisah, atau kedua suami isteri itu meninggal dunia, atau salah seorang daripada mereka meninggal dunia, berlaku pertelingkahan di antara waris kepada kedua-dua pihak atau pertelingkahan oleh waris kepada salah satu dari kedua pihak itu selepas kematiannya, maka kedudukan cara penyelesaiannya adalah serupa”

[14] Banyak rujukan kes-kes yang telah diputuskan antaranya *Rehanah Binti Mohd Dom lwn. Zainal Abidin Bin Yusof, JH 36 (1)*, *Wan Chik Wan Kadir lwn. Esah Zakaria & 5 Yang Lain, JH 22 (2)*, *Hajjah Saudah Binti Che Mamat lwn. Hanafi Bin Daud & Lain-Lain, JH 8 (1)*, *Awang Bin Abdul Rahman lwn. Shamsudin Bin Awang & Seorang Lagi, JH 11 (1)* dan *Bunga Binti Ibarim lwn. Ila @ Zila Binti Abdullah, J H9 (2)* merupakan autoriti yang telah memberikan panduan bahawa Mahkamah Syariah mempunyai bidangkuasa untuk memutuskan tuntutan harta sepencarian akibat dari perceraian mati pihak-pihak kepada sesuatu perkahwinan.

[15] Merujuk kepada Saman bertarikh 12/3/2018 dan Pernyataan Tuntutan Pindaan kes tuntutan harta sepencarian yang telah difailkan oleh Responden (Plaintif) bertarikh 30/4/2018 (rujuk halaman 232-239, Rekod Rayuan) menunjukkan bahawa asas tuntutan yang dibuat oleh Responden adalah kerana berlakunya kematian suaminya iaitu Mohamed Husain Bin KC Ahammu pada 12/6/2017. Kami berpuashati bahawa hal keadaan ini telah mewujudkan *locus standi* kepada Responden untuk memfailkan tuntutan harta sepencarian tersebut.

[16] Melalui Bantahan Awal yang difailkan, Perayu mahu mengenenepikan dan menolak Saman dan Pernyataan Tuntutan tersebut kerana didakwa telah wujudnya

lafaz cerai yang dibuat oleh suami Responden 7 tahun sebelum kematiannya. Persoalannya sekarang adakah dakwaan kewujudan lafaz cerai tersebut akan membatalkan tuntutan harta sepencarian tersebut?

[17] Pada hemat kami, bagi Pihak Responden, kausa tindakan bagi memfailkan tuntutan harta sepencarian ini wujud dengan kematian suaminya pada 12/6/2017. Oleh yang demikian pemfailan Kes Saman No. : 10200-017-0177-2018 pada 12/3/2018 adalah atas kausa tindakan tersebut yang diakui oleh Undang-Undang dan Hukum Syarak. Manakala dakwaan tentang kewujudan lafaz cerai di antara Responden dan suaminya hanya difailkan oleh Perayu pada 28/9/2017 iaitu selepas 108 hari kematian suami Responden. Hal ini masih lagi bersifat suatu dakwaan yang masih belum disahkan dan dipastikan oleh Mahkamah Bicara secara rasminya.

[18] Oleh demikian, kami berpuashati bahawa kausa tindakan yang jelas dan rasmi adalah dengan kewujudan kematian suami Responden berbanding dengan dakwaan Perayu tentang kewujudan lafaz cerai tersebut yang masih belum dipastikan lagi. Maka Bantahan Awal tersebut adalah tidak bermerit untuk dipertimbangkan bagi mengenepikan, menolak atau membatalkan kausa tindakan Responden di dalam kes harta sepencarian tersebut yang telah wujud dengan kematian suaminya. Maka kami berpuashati bahawa tindakan YA Hakim Bicara yang menolak Bantahan Awal ini adalah betul dan tepat.

[19] Merujuk kepada Alasan Penghakiman halaman 212 Rekod Rayuan, kami bersetuju dengan ulasan YA Hakim Bicara bahawa Responden masih lagi berkelayakan dan mempunyai kausa tindakan untuk memfailkan kes tuntutan harta

sepercarian walaupun berlakunya penceraian di antara Responden dengan suaminya. Kami berpuashati bahawa situasi kematian atau penceraian boleh menjadi asas kausa tindakan bagi Responden untuk memfailkan kes tuntutan harta sepercarian kerana penilaian harta sepercarian adalah terhadap sesuatu harta yang diperolehi dalam tempoh perkahwinan atau diperolehi sebelum perkahwinan yang dimajukan dalam tempoh perkahwinan melalui perolehan secara usaha bersama atau usaha secara tunggal.

[20] Kami juga berpuashati bahawa dakwaan wujudnya lafaz cerai di antara Responden dengan suaminya tersebut langsung tidak menafikan hak Responden terhadap harta yang diperolehi dalam tempoh perkahwinan dengan suaminya sejak perkahwinan mereka dari tarikh 19/9/1998 lagi. Jika sabit dakwaan cerai tersebut sekalipun, ia tidak memberi kesan kepada tuntutan harta sepercarian kerana kausa tindakan telah wujud lebih awal dari sabitan Mahkamah terhadap penceraian tersebut yang telah dibuat kemudian.

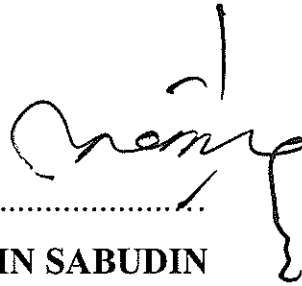
[21] Setelah meneliti keseluruhan Rekod Rayuan dan penghujahan kedua-dua pihak, kami berpuashati bahawa Perayu gagal menunjukkan kepada kami bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila menolak Permohonan Bantahan Awal Perayu terhadap kes harta sepercarian tersebut. Kami juga berpendapat Responden berhak diawardkan / diberikan kos prosiding akibat daripada pemfailan kes rayuan ini atas pertimbangan masa, tenaga dan usaha yang telah dikeluarkan serta dicurahkan oleh Responden bagi pengurusan dan prosiding kes rayuan ini, di samping itu juga prosiding rayuan ini telah memberi kesan dan telah menyebabkan kes induk harta sepercarian tersebut telah terhenti prosidingnya.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod-Rekod Rayuan dan Hujahan Pihak-Pihak yang telah difailkan, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

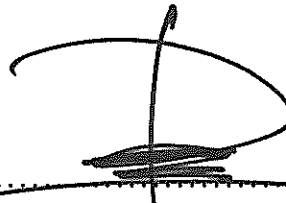
1. Rayuan Perayu ini adalah **DITOLAK**.
2. Mahkamah perintahkan Perayu membayar kos prosiding kes ini kepada Responden sebanyak **RM 3,000.00**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



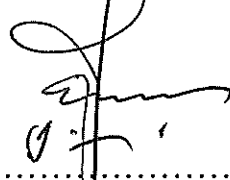
1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



2. **Y.A DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



2000

100